

1500274-96.2020.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Encontra-se arrependido pelo que fez, principalmente por ter prejudicado o senhor Alcir (fls. 83/84). Em juízo, tem 32 anos e já teve passagem. Faz bicos de segurança. Mora sozinho. Confirmou que comprou a moto sabendo ser produto de crime. O rapaz apenas cedeu a garagem de boa-fé.

Da prova oral colhida, dúvidas não há quanto ao crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500274-96.2020.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500274-96.2020.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2032371/2020 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 9846732 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 431/20/323 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 35/20/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2032371 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 431/20/323 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 35/20/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2032371 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 431/20/323 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 35/20/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2032371 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 431/20/323 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 35/20/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE WESLEY MATHIAZI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

FELIPE WESLEY MATHIAZI, qualificado nos autos às fls. 83/84, está sendo processado

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 25 de janeiro de 2020 e 04 de fevereiro de 2020, por volta das 14 horas, na rua Miguel Barbar, nº 30, Vila Santa Terezinha, nesta Comarca de Carapicuíba, recebeu e ocultou a motocicleta JTA/SUZUKI GSR750, de placas FZT0020-São Paulo - SP, cor preta (auto de exibição e apreensão de fl. 12), em proveito próprio, após havê-la anteriormente adquirido, sabendo tratar-se de produto de crime.

Segundo a denúncia, a motocicleta acima descrita era de propriedade de Antônio Carlos Vespoli e havia sido roubada no dia 25 de janeiro de 2020, conforme boletim de ocorrência nº 431/2020, lavrado na Delegacia de Polícia de Perdizes (fls. 07/08). Ocorre que, no dia 04 de fevereiro de 2020, policiais civis receberam notícia anônima dando conta de que na garagem da residência situada na rua Miguel Barbar nº 30 havia uma motocicleta que era produto de crime. Diante disso, dirigiram-se para lá e quando chegaram visualizaram a motocicleta supramencionada no local, onde foram recepcionados por Alcir Roberto de Souza. Este informou que o veículo era do denunciado FELIPE, o qual havia pedido para guardar a motocicleta no local. Em consulta ao sistema pela placa, apuraram que se tratava de produto de roubo. Interrogado pela Autoridade Policial, FELIPE alegou que comprara a motocicleta em janeiro de 2020, por R\$1.000,00 (um mil reais), de um indivíduo desconhecido, o qual lhe informara que o veículo era produto de crime.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2021 (fls. 183/184).

O acusado foi devidamente citado (fls. 208/209).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi apresentada resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pelas partes, sendo o acusado devidamente interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pleiteou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Já a defesa de Felipe Wesley Mathiazi postulou pela aplicação da confissão, pena no mínimo e regime aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência do roubo (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo auto de entrega (fl. 13); bem como, pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a vítima Antonio Carlos Vespoli, aduziu que no dia 25/01/2020, por volta das 12h, estava com seu motociclo pela Avenida Antartica, 405, quando foi abordada por um indivíduo, desconhecido, que em posse de uma arma de fogo, subtraiu-lhe o motociclo. Não reconhece a pessoa de Alcir Roberto de Souza como sendo o autor do roubo. Retirou em auto próprio seu motociclo, nas condições em que foi encontrado (fl. 05). Em 03/05/2021, ratificou o depoimento anteriormente prestado e acrescentou que não tem condições de descrever o ladravaz que o vitimou. Apesar de não ter condições de reconhecer o seu algoz, observou atentamente a fotografia de Felipe Mathiazi e não o reconheceu como autor do roubo (fl. 155). Em juízo prestou declarações similares àquelas produzidas na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos.

Na Delegacia de polícia, a testemunha Hericson Tadeu Leonidas Lacerda, policial civil, narrou que na data dos fatos, receberam a informação de que na garagem, da residência existente na rua Miguel Barbar, 30, havia um motociclo produto de crime. Em diligência até o local dos fatos, logrou êxito em avistar um motociclo, no interior da referida residência, onde, foram recebidos pela pessoa de Alcir Roberto de Souza, que se apresentou como morador do local e ao ser informado a respeito da denúncia, franqueou a entrada dos policiais. Em vistoria ao motociclo, verificou-se que a placa ostentada, qual seja, FZT0020, em consulta constou queixa de roubo, conforme boletim de ocorrência nº 431/2020, lavrado pelo 23º Distrito Policial. Indagado a respeito dos fatos, Alcir respondeu que referido motociclo pertence a

Felipe Mathiazi, conhecido seu do bairro, que, na sexta-feira, dia 31/01, pediu para guardar o motociclo na garagem pelo prazo de dois dias, entretanto, desde então não retornou para buscá-lo. Assim, foi dada voz de prisão ao indivíduo e realizada sua condução até esta Delegacia para as medidas de polícia judiciária pertinentes (fl. 03). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Felipe Wesley Mathiazi declarou que no mês de janeiro de 2020, comprou a motocicleta Suzuki GSR 750, placa FZT 0020 - São Paulo/SP, cor preta, ano 2016 por R\$ 1.000,00 de um desconhecido. Esse indivíduo chegou a lhe informar que a motocicleta era produto de crime, mas não sabia qual o crime, ou seja, se era derivado de roubo, furto, estelionato, etc. Interessou-se pelo veículo, pois tinha a intenção de ficar com ele, para dar umas voltas nos finais de semana pelas ruas do bairro onde mora. Como não tinha lugar para deixar essa motocicleta estacionada, pediu para seu vizinho Alcir deixá-la na garagem de seu imóvel. Não chegou a informar ao seu vizinho que a motocicleta era produto de crime. Seu vizinho acabou por deixá-lo estacionar o veículo num canto da garagem de sua casa. No dia 04/02/2020, policiais civis da Delegacia Especializada, estiveram na casa de Alcir e recuperaram a motocicleta, que se encontrava estacionada na garagem. Infelizmente o sr. Antônio foi preso em flagrante por de Felipe. Alcir é uma pessoa idônea, não sabia que a motocicleta era roubada e tampouco a sua pessoa, haja vista ter sabido somente após a prisão de seu vizinho. Sabia apenas que o veículo tinha alguma irregularidade no campo criminal, contudo, não sabia exatamente qual o crime. Negou ter praticado ou participado do roubo desta motocicleta. Desconhece quem a roubou. Não conhece a pessoa que lhe vendeu o veículo, pois não tem seu número de telefone e tão pouco sabe onde essa mesma pessoa possa ser encontrada. Quando comprou a motocicleta, efetuou o pagamento em dinheiro. Possui precedente pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Encontra-se arrependido pelo que fez, principalmente por ter prejudicado o senhor Alcir (fls. 83/84). Em juízo, tem 32 anos e já teve passagem. Faz bicos de segurança. Mora sozinho. Confirmou que comprou a moto sabendo ser produto de crime. O rapaz apenas cedeu a garagem de boa-fé.

Da prova oral colhida, dúvidas não há quanto ao crime de receptação perpetrado pelo acusado, considerando os relatos da vítima, testemunha e a própria confissão do acusado.

Ainda, para a configuração do crime de receptação basta a existência material do crime anterior, no caso, o previsto no artigo 157 do Código Penal (roubo), conforme demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08 e pela prova oral colhida. Deve-se atentar, ainda, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 164/167, 176/179, 187/190 e certidão de fls. 168/169, 180/181, nos autos do processo nº 0009965-92.2012.8.26.0127.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, diante da prova da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, passo à dosagem da pena do réu, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A. de fls. 164/167, 176/179, 187/190 e certidão de fls. 168/169, 180/181), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (conforme F.A. de fls. 164/167, 176/179, 187/190 e certidão de fls. 168/169, 180/181, nos autos do processo nº 0009965-92.2012.8.26.0127), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente dosada, a qual torno definitiva para o réu. Com fundamento no artigo 33, parágrafos e artigo 59, ambos do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e ser o acusado reincidente, entendo ser suficiente às finalidades da pena o regime semiaberto para o início de cumprimento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e o faço para CONDENAR FELIPE WESLLEY MATHIAZI, qualificado nos autos às fls. 83/84, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal e com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direito e o sursis ante a reincidência.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

P.I.C.

Carapicuíba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA